

1521762-27.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/12/2022

... - Assunto

Processo Digital - Furto Qualificado (COVID-19)

Indiciado:

Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>

Vistos.

Andrey Martins Viana foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 23.09.2022, por volta da 02:21 horas, na Estrada do Capoeirão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1521762-27.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521762-27.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Furto Qualificado (COVID-19)

Indiciado:

Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>

Vistos.

Andrey Martins Viana foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 23.09.2022, por volta da 02:21 horas, na Estrada do Capoeirão, Jardim Colonial, subtraiu para si, mediante escalada, um patinete, um forno elétrico, fios, uma parafusadeira e uma bicicleta aro 12, objetos pertencentes à vítima.

Na instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 17/18.

A vítima ouviu um barulho estranho vindo de fora de sua casa, notando ainda que uma pessoa tentou forçar a porta da cozinha e da sala. Ligou então para a polícia, que teve êxito em prender o autor já na rua e em frente a casa do vizinho, pela qual buscou se evadir.

O PM Gustavo, que reconheceu o réu em juízo, informou que de fato foi avisado via Copom sobre furto em andamento, chegou rapidamente ao local e, após adentrarem a residência, escutou barulho de telha quebrada da casa do vizinho. Afirmou, mais, que o réu foi pego por outro integrante da equipe ao tentar pular para o lado de fora, sendo que vestia na ocasião o tênis da vítima.

Aliás, no particular não procedem as alegações da vítima de que seu patinete e par de tênis não foram recuperados, o que é desmentido pelo miliciano e pelo próprio auto de apreensão.

O réu confessou os fatos, declarando acreditar que a residência estivesse vazia. Ressalvou não ter pego torneira nem tampouco corrimão e também que não tentou mexer em porta alguma.

As circunstâncias de sua prisão, feita ainda no local, na via pública em frente, com a recuperação dos objetos, levam a classificar o delito como tentado.

Incide a causa de aumento do repouso noturno, que é de cunho objetivo, uma vez que o furto se dirigia à residência.

De igual modo, presente a qualificadora da escalada, admitida pelo réu, que disse ter pulado muro e portão para acessar o imóvel, bem como atestado no laudo pericial de fls. 94/101.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Andrey Martins Viana como incurso no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

Na fase do artigo 59 do CP, cuidando-se de furto a residência, local de resguardo do cidadão e que goza inclusive de proteção constitucional, a pena base deve ser aumentada, adotando-se o percentual de 1/2. Assim, fixo-lhe a pena de 03 anos de reclusão e 15 dias multa.

O réu é reincidente, a fls. 51/53. A sua pena deveria ser acrescida de 1/6, deixando de fazê-lo ante o efeito neutralizante da confissão.

Por conta da causa de aumento do repouso noturno de 1/3, a pena perfaz 04 anos de reclusão e 20 dias multa.

Reconhecida a tentativa, cumpre reduzir-lhe a pena, entendendo que o percentual

cabível é de 1/2, pois o réu chegou a adentrar ao quintal da residência e recolher objetos para subtração. A sua pena em definitivo fica situada em 02 anos de reclusão e 10 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ante a pena aplicada, reincidência em crime patrimonial e circunstância gravosa acima indicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Expeça-se ofício à Sap, solicitando vaga em estabelecimento prisional adequado.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu, não tendo direito a recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 29 de dezembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito